



P E N E T A P A N

Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NURISYA EGAWATI, bertempat tinggal di Ngagel Kebonsari 29 RT.012/RW.002 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, email nabilaramadhini99@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titis Luslaini, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Titis Luslaini & Rekan”, yang beralamat kantor di Bronggalan Sawah VI Nomor 66 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya, email luslainititis@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/SK/TLR/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026, sebagai **Pemohon**.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan Permohonan Penetapan Keabsahan Kematian Tanpa Identitas di Pengadilan Negeri Surabaya, dari Pewaris atau Kakek Pemohon yang bernama :

Nama : UMAR BIN SALIM ATTAMIMI,

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tinggal terakhir : Ngagel Kebonsari 29, RT. 012 / RW. 002, Kel.
Ngagel Rejo, Kec.Wonokromo, Kota Surabaya,
Jawa Timur

Yang meninggal dunia pada 11 Maret 2001

Dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Penetapan Keabsahan Kematian Tanpa Identitas Kakeknya yang sudah lama meninggal dunia dan belum sempat diajukan Akte Kematian. Dengan Riwayat sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2011 telah meninggal dunia seseorang bernama Umar Bin Salim Attamimi, di rumah Ngagel Kebonsari 29, RT. 012 / RW. 002, Kel. Ngagel, Rejo, Kec.Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Pernyataan Keluarga dan Surat Keterangan yang diketahui oleh lingkungan RT/RW setempat (Terlampir);
2. Bahwa, Umar Bin Salim Attamimi adalah Kakek Pemohon atau Ayah dari Ayah kandung Pemohon yang Bernama H.A. Gawi Oemar, SE.
3. Bahwa, sampai saat ini akta kematian belum diterbitkan karena KTP/KK Kakek Pemohon hilang, yang ada KK dari Ayah Pemohon yang ada petunjuk nama Kakeknya karena pernah tinggal bersama dalam satu rumah, di Alamat yang sama;
4. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait asal-usul kematian UMAR BIN SALIM ATTAMIMI guna keperluan pengurusan Warisan;
5. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013")
 1. Pasal 44: Mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau ahli waris kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil) paling lambat 30 hari sejak kematian.

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



2. Pasal 44 ayat (4): Menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri.

6. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006")

Mengatur tentang pencatatan peristiwa penting (kelahiran, kematian) yang menjadi dasar penerbitan kutipan akta

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan SAH bahwa Umar Bin Salim Attamimi meninggal dunia pada 11 Maret 2001 di Surabaya.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat kematian tersebut dan menerbitkan Akte Kematian
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon An. Nurisya Egawati dengan NIK : 3173064403630007 tertanggal 19 Maret 2024, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201021707200018 dengan kepala keluarga An. RM Pahlevi,SH tertanggal 25 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Permohonan Penetapan PN Nomor: 400.13.3.1/14238/436.11.7/2026 tertanggal 23 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Konfirmasi Keabsahan Kematian Nomor : 400.13.3.1/14237/436.11.7/2026 tertanggal 23 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Konfirmasi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pemohon, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 25/kel/012-001/III tertanggal 11 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.012/RW.II Kel. Ngagelrejo, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pengantar Kematian tertanggal 19 September 2015, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1004/6782/KK.91/1992 dengan kepala keluarga An. Drs. Ec. A.Gawi Oemar, diberi tanda bukti P-8;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d. P-8 berupa fotokopi dari Kuasa Pemohon tersebut telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Emil Raufi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di mana Saksi sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon selama ± 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa seingat Saksi kakek Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Maret 2001;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon di daerah Ngagel Rejo Surabaya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan kakek Pemohon yang bernama Pak Umar;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya alm. kakek Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa kakek Pemohon dimakamkan di TPU Ngagel Surabaya;
- Bahwa Saksi tahu persis meninggalnya kakek Pemohon karena Saksi ikut melayat beliau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ferhat Sutedja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi dahulu sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan kakek Pemohon;
- Bahwa seingat Saksi kakek Pemohon meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi tahu meninggalnya kakek Pemohon karena Saksi ikut melayat beliau;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon di daerah Ngagel Rejo Surabaya sejak 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa dahulu Saksi sering bertemu dengan Pak Umar (kakek Pemohon) semasa hidupnya;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Umar dimakamkan di TPU Ngagel Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi tujuan pencatatan kematian atas nama kakek Pemohon digunakan untuk mengurus surat waris di Ambon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(2.7) Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan keabsahan kematian atas kakek Pemohon yang bernama Umar Bin Salim Attamimi yang meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2001 di Surabaya;

(3.2) Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

(3.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama : Emil Raufi dan Ferhat Sutedja;

(3.4) Menimbang bahwa terhadap alat bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dengan NIK : 3173064403630007 tertanggal 19 Maret 2024 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3201021707200018 tertanggal 25 November 2023, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngagel Kebonsari 29 RT.012/RW.002 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Panitera Mahkamah Agung kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, terhadap kematian penduduk yang sudah lama sehingga tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

(3.10) Menimbang bahwa kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak, dan;
- f. Pengesahan anak;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 25/kel/012-001/III tertanggal 11 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.012/RW.II Kel. Ngagelrejo dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pengantar Kematian tertanggal 19 September 2015, diketahui kalau kakek Pemohon bernama Umar Bin Salim Attamimi meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2001 dan dimakamkan di TPU Ngagel Surabaya;

(3.13) Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan ini berkehendak untuk mendaftarkan Akta Kematian atas nama kakeknya yang bernama Umar Bin Salim Attamimi;

(3.14) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Permohonan Penetapan PN Nomor : 400.13.3.1/14238/436.11.7/2026 tertanggal 23 Juli 2026 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Konfirmasi Keabsahan Kematian Nomor : 400.13.3.1/14237/436.11.7/2026 tertanggal 23 Juli 2026 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, serta bukti surat bertanda P-5 berupa Konfirmasi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa kematian kakeknya atas nama Umar Bin Salim Atamimi yang meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2001 tidak tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan penetapan sebagai dasar penerbitan akta kematian, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Emil Raufi dan Saksi Ferhat Sutedja dipersidangan;

(3.15) Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan amar penetapan yang menyesuaikan dengan fakta yang dapat dibuktikan di persidangan dan

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan pula dengan redaksi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang bahwa selanjutnya untuk petitum angka 3 (tiga) Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kematian tersebut harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang disampaikan kepada Pemohon;

(3.17) Menimbang bahwa dengan demikian maka dalam hal ini Pemohon harus mencatatkan kematian kakeknya yang bernama Umar Bin Salim Attamimi ke Pejabat Pencatatan Sipil agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.19) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

(3.20) Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian kakeknya yang bernama Umar Bin Salim Attamimi yang meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Jumat** tanggal **04 September 2026**, oleh : Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 13 Agustus 2026, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. PNBPN Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses (ATK).....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby



Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 2484/Pdt.P/2026/PN Sby